

1514194-43.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... o Flavio como sendo o autor do roubo né, inclusive na hora ela ficou bem nervosa, porque ela falou que ele agrediu ela no momento do roubo, chorou bastante quando avistou ele... enquanto tava rolando a ocorrência, o COPOM entrou em contato falando que tinha localizado outra vítima de roubo associada a esse veículo, e pediu praquela vítima se deslocar pro DP também ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1514194-43.2021.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514194-43.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2130240/2021 - 78º D.P. JARDINS, 12522725 - 78º D.P.

JARDINS, 826983/21/020 - 78º D.P. JARDINS, 2142/21/342 - 78º D.P. JARDINS, 2130240 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLAVIO AUGUSTO ANJOS DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

V I S T O S.

FLAVIO AUGUSTO ANJOS DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque no dia 11 de maio de 2021, por volta das 16h30, na Rua Elisha Otis, nº 401, Cooperativa, São Bernardo do Campo/SP, previamente ajustado e agindo em concurso e unidade de desígnios com mais dois indivíduos não identificados, subtraíram, para eles, mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, o veículo Honda Fit, placas DRN-7045, bem como uma bolsa, dentro da qual estavam guardados o telefone celular e a quantia de R\$ 250,00, pertencentes à vítima G.S.C..

Consta, ainda, que no dia 12 de maio de 2021, por volta das 9h, na Rua Casemiro de Abreu, Brás, nesta capital, FLAVIO AUGUSTO ANJOS DE SOUZA, previamente ajustado e agindo em concurso e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraíram, para eles, um aparelho de telefone celular, um cartão de crédito e uma bolsa, dentro da qual havia a quantia de R\$250,00, bens pertencentes à vítima T.A.C..

Recebida a denúncia (págs. 140/141), o réu foi citado e apresentou resposta escrita à acusação (pág. 155), subscrita por Defensora Pública nomeada nos autos. Em seguida, foram ouvidas as vítimas e testemunhas arroladas, interrogando-se o réu ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que o Dr. Promotor de Justiça insistiu na condenação, nos exatos termos da denúncia.

A Dra. Defensora, por sua vez, requereu a absolvição, sustentando, em síntese, que a prova produzida é precária. Subsidiariamente, requereu: (I) afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; (II) afastamento da majorante do concurso de agentes; (III) reconhecimento da continuidade delitiva entre os roubos praticados; (IV) fixação da pena base no mínimo legal; (V) aplicação do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal; (VI) afastamento da agravante da calamidade pública; (VII) reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea; (VIII) detração penal; (IX) regime inicial diverso do fechado; e, por fim, (X) direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.
D E C I D O.

É parcialmente procedente a presente ação penal.

A materialidade restou comprovada pelos boletins de ocorrência (págs. 185/186 e 187/190); auto de exibição, apreensão e entrega (págs. 191/192); auto de reconhecimento de pessoa (pág. 217); auto de reconhecimento de objeto (pág. 218); e sobretudo pela contundente prova oral produzida.

E a autoria, da mesma forma, é certa.

Com efeito, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda no calor dos fatos, perante a D. Autoridade Policial, o acusado optou por permanecer em silêncio (pág. 220).

Em Juízo, entretanto, negou as imputações.

Narrou, em suma, que: "(...) O que eu tenho a dizer é que o (roubo) do telefone fui eu mesmo, mas o do carro não fui eu. Pratiquei só o da "Casemiro" (nome da rua). O Caio tava dirigindo o carro, foi naonde que a gente tava subindo a Casemiro, a gente viu a vítima, aí ele parou o carro do lado, eu desci e peguei os pertences da vítima. Eu não fiz ameaça, não tava com arma, só falei 'me dá a bolsa'. Aí ela deu. O Caio que tava dirigindo o carro. Ele mora lá no (...) de Malta, próximo daonde que eu moro. A gente tava precisando de dinheiro, ele tinha que bater um débito que ele tava devendo na biqueira. Eu sabia que o carro era roubado, que a gente pegou com um primo meu. O nome do meu primo era Diego, aí ele falou que tinha um carro, se a gente queria um carro emprestado. Aí eu falei que sim, que a gente ia praticar um roubo, que o Caio tinha que pagar uma dívida de R\$ 1.000,00. O Diego não foi com nós, só fui eu e o Caio. Ele não falou pra mim quem tinha roubado o carro. Aí depois a gente roubou, aí a gente voltou, eu deixei o carro estacionado, aí eu tava com a minha namorada, aí ela tava com fome e mandou eu levar ela no Burger King, foi naonde que eu peguei o carro e tava indo comprar o Burger King pra ela, tava na

23 de maio. Aí foi naonde que a gente tava indo fazer o retorno pro Burger King, naonde que a viatura deu o sinal de parada para nós, naonde que eu parei e fui conduzido pro DP. O celular da vítima que a gente roubou a gente vendeu. Vendeu no centro. Não fiz transação, não consegui entrar no telefone dela porque tava com a senha. Tentei mas não consegui. Porque se ele tivesse sem a senha a gente ia conseguir vender mais caro. Vendemos por R\$ 700,00. O primeiro roubo eu não pratiquei. Não sei dizer porque fui reconhecido. Até mesmo no dia do reconhecimento na delegacia colocaram só eu pro reconhecimento. Já fui condenado 4 anos no aberto, fiquei 1 ano na cadeia e saí de alvará, tava de R.A., porém fui assinar no fórum e não tava assinando, aí fiquei 8 meses na rua. Eu tava desempregado. Fazia uns bicos, mas só as vezes. Na noite do dia 11 eu tava com a minha mulher em casa. Ela não se propôs a prestar depoimento.”.

Referida exculpatória não é merecedora de credibilidade, uma vez que frágil, fantasiosa, pueril e inconsistente, e foi refutada pela prova adversa, sobretudo diante das seguras falas das vítimas, que reconheceram o acusado como um dos responsáveis pelo roubo, bem como pelo minudente e insuspeito relato dos policiais militares responsáveis pela diligência.

As ofendidas narraram com detalhes como se deu toda a ação criminosa, descrevendo a violência e grave ameaça a que foram submetidas, e reconheceram o acusado como um dos responsáveis, o que fizeram com bastante segurança.

T.A.C. narrou que: “(...) Reconheço o réu. Não tenho dúvidas. No dia em que fui assaltada, também prestei queixa, fui até a delegacia e era a mesma pessoa. Eu saí do hotel vindo pro ateliê, nisso eles passaram em um carro vermelho bem devagar, eu fiquei com medo e virei a rua. Como eu fiquei com medo e virei a rua, pensei 'agora tô tranquila, eles seguiram direto', e aí eles me pegaram na outra rua. Pararam, estacionaram o carro, puxaram a bolsa da minha mão, que acabou até enroscando no meu braço, mas continuaram puxando, me ameaçando, falando que se eu não soltasse a bolsa iam me matar, mas no caso tava realmente enrolada no meu braço, que era uma bolsa tira-colo. Aí tinham dois rapazes fazendo conserto no telhado de uma casa, eles conseguiram ver, aí anotaram a placa e eu passei pros policiais. Tinha ele e um outro menino dentro do carro. Eram duas pessoas, o réu e outro rapaz. Ele foi o que saiu do carro e puxou a bolsa de mim. O outro era o que tava dirigindo. Eles fizeram como se tivesse arma de fogo, mas não cheguei a ver. Insinuaram que iam atirar em mim, mas não cheguei a ver a arma. Eles puxaram a bolsa só, tavam interessados realmente na bolsa, mas aí ela tava enrolada no meu braço e eles ficaram puxando ela. Quando eu fui na delegacia, vi a outra vítima, que era dona do carro, e vi que ela tava muito machucada... vi que ele tava com uma menina, que tava dentro do carro também, mas não reconheci a menina, porque ela não estava no momento em que ele me assaltou. Esse era o carro roubado do dia anterior. Foi pela placa que encontraram a dona do carro. (...) foi ele (réu) que saiu do carro e puxou a bolsa, e ele ficou um tempo puxando a bolsa de mim. Não recuperei nada... celular, bolsa, dinheiro, cartão, fone, relógio, nada... quando ele me abordou, pediu pra entregar, 'passa, passa, passa a bolsa', pediram a bolsa, celular... eu tava com uma outra sacola, ele ficou olhando mas não chegou a mexer nessa sacola. Eu soube que ele tinha sido preso no mesmo dia à noite. Horas depois. Meu celular era um iPhone, então era bem caro, tava avaliado em mais de 3 mil reais, minha bolsa também era conjunto de um sapato que eu tinha, cartão de crédito eu consegui estornar os valores que estornaram da minha conta... esse pessoal conseguiu entrar no meu celular, fizeram PIX, mexeram nas minhas contas bancárias, e-mail, entraram no meu WhatsApp... não acredito que tenha sido qualquer bandido, porque um iPhone a gente sabe que não é tão fácil de invadir e eles invadiram meu celular, mexeram nas minhas fotos... tanto que a última localização do meu celular deu na Chácara Flora. Fizeram PIX, sacaram 100 reais da minha conta, porque era o limite que tinha de saque. Mandaram pra uma conta do Mercado Pago, que ainda tentei encontrar, mas falaram que essa conta já tava sendo usada pra outros casos iguais a esse... explicaram que essa conta tá sendo usada pra fraude, que foi a conta que mandaram dinheiro do meu banco. Inclusive conseguiram entrar no meu Mercado Pago também,

fizeram créditos lá, fizeram empréstimo, e inclusive sacaram dinheiro e mandaram para uma outra conta também. Conseguiram entrar realmente dentro do meu celular. Foi um empréstimo de R\$ 398,00, quase R\$ 400,00, em duas vezes. Eu entrei em contato com o próprio Mercado Pago e eles falaram que já tavam tentando resolver isso e já tavam em contato com a polícia, porque essa conta tava sendo usada para outras fraudes também, não só a minha... quando eu fui na delegacia, que eu reconheci ele e abri o Boletim de Ocorrência certinho, eles me entregaram uma parte do valor que tinha lá e ficou por isso, apesar de ter sido mais... tinha uns R\$ 400,00 e me devolveram R\$ 200,00 e alguma coisa. Continuaram fazendo as transações mesmo depois que ele foi preso.”.

G.S.C., por sua vez, relatou : “(...) Reconheço ele. Ele entrou dentro do meu carro já anunciando que era um sequestro relâmpago. Ele pediu pra que eu ficasse quieta, que tinha mais dois, e já foram entrando dentro do meu carro, e eles já estavam armados. Eu estava com o carro parado aguardando uma pessoa e a chave do meu carro estava no contato. Se eles quisessem levar o meu carro ou alguma coisa assim, eles tinham levado, mas eles começaram a apertar meu pescoço, me bater dentro do carro, e eu comecei a gritar e ninguém me ajudava na rua, sabe... tinha gente passando, gente estacionada dentro do carro, ninguém me ajudou. Depois que eles me bateram pra caramba é que eles me jogaram pra fora do carro. Não sei qual era o intuito deles. Era esse rapaz que reconheci agora e mais dois. Um deles estava armado e outro, por trás, me pegava muito pelo pescoço e me batia muito na cabeça. E esse outro me falava 'cala a boca', e em nenhum momento enquanto eu tava com a boca tampada eu gritei, eu não fiz nada, sabe, e eles me agrediram o tempo todo... o tempo todo. Aí chegou uma hora que, eu apanhando, infelizmente tava tentando sair deles. Eu levantava a mão e uma hora consegui sair assim, levantar minhas pernas e chutar um deles, não sei nem quem eu tava chutando, não sei de que forma consegui tirar minhas pernas de baixo do volante e começar a chutar eles. Chegou um momento que eu sei que eles tentando me tirar pra fora do carro eu fiquei com o pescoço pressionado no banco do carro, e eles falavam assim 'tira ela pra fora, tira ela pra fora', e aí conseguiram me tirar do carro. Assim que eles conseguiram me tirar com o carro, saíram com o carro e passaram por cima do meu pé. E algumas pessoas do lado de fora acharam que eu estava reagindo, e eu fiquei o tempo todo quieta, pasma, sem fazer nada, até o momento que eu pensei 'meu, eu vou morrer aqui, se eu não fizer nada eu morro'. Esse menino que eu reconheci agora mandou eu ficar quieto e já entrou falando que era um sequestro relâmpago, e já pensei “caramba, agora eu vou morrer”. Ele falou 'fica quieto que a gente tá armado, tem mais duas pessoas comigo', e já foi entrando pra dentro do meu carro. Eles tinham a oportunidade de me tirar do carro e levar o carro embora, porque o tempo todo a chave do carro ficou no contato. Eles podiam ter me tirado e levado o carro embora, e não me agredir o tanto que eles me agrediram. Eu fiquei com um corte próximo à sobrancelha, lesões na cabeça, não sei se bateram a arma no meu dedo mindinho da mão direita, quebrou ele, eu fiquei afastada uns dias do trabalho e quebrou, até semana passada eu tava fazendo fisioterapia para movimentar meu dedo normal. Houve luxação no meu pé, fiquei um tempo com ele enfaixado, mas só com uma tala, não com gesso, nada disso. Fiquei com muitos hematomas do lado direito, porque quando eles entraram, entraram do meu lado direito, e me bateram muito pelo lado direito. Houve um corte na cabeça e na sobrancelha, que houve uma marca bem leve, mas ficou uma marca no meu corpo. Quando eu fui fazer o corpo de delito, meu corpo tava roxo, do lado direito. Conforme me levaram pra fora do carro, ficou roxa minha perna. O que eu lembro agora é que apanhei muito e ficava o tempo todo com os olhos fechados. Por um momento abri meus olhos, senti a arma na minha cabeça e na minha barriga. Esse rapaz aí entrou falando que era um assalto relâmpago. Acredito que ele me bateu também, porque ele passou por cima de mim pra ir pro banco do motorista pra conduzir o carro. Ele conduziu o carro. Ele entrou pelo banco do passageiro e os demais tavam no banco de trás. Pelo que eu soube, pela ocorrência dos policiais em São Paulo, ele passou no radar e constou que era um carro roubado. Aí acionaram uma viatura e a viatura foi até o local. Recuperei o carro e o celular. Ele tava utilizando também meu aparelho celular. No celular não

conseguiram fazer nada, mas ligaram pra minha família, pro meu irmão e pro meu cunhado e pedindo o resgate da minha pessoa, até que eu consegui que uma pessoa me ajudasse. Até que eu consegui entrar em contato com meu pai e meu pai entrou em contato com as pessoas da minha família, meu esposo, minhas filhas, minha irmã, meu cunhado... Quando entrei em contato com a minha irmã, ela já falou: 'entraram em contato agora pedindo um resgate pela sua pessoa, que você estava com eles', aí eu falei 'não, não estou mais com eles, mas meu carro e celular estão com eles, qualquer coisa vocês não atendem mais meu telefone'. Ligaram pra minha irmã e meu cunhado, esposo dela. Eles não chegaram a fazer nenhum pagamento. A gente já teve um caso com meu pai sobre isso, uma pessoa ligou pedindo o resgate, mas a gente tava em casa, então a gente aguarda um pouco um tempo, a gente liga pra pessoa, vê se a gente consegue falar primeiro, pra depois a gente ter uma certeza né, do que tá acontecendo... então ela ficou quieta, pensou que era um trote ou algo assim, mas 20 minutos depois eu entrei em contato com ela falando que eu tinha sido assaltada, que levaram meu celular e meu carro... A arma de fogo eu vi sim. Não recuperei também R\$ 2.000,00 que sacaram da minha conta. Meu cartão de débito estava dentro da minha bolsa, e ali havia uma senha, porque esse cartão eu não tenho o hábito de usar com frequência. Nesse dia eu ia utilizar pra fazer um saque também, e tava a senha lá. Pediram R\$ 5.000,00 pra minha irmã de resgate, pra devolverem o veículo, e ela falou 'não tenho como te pagar por um veículo que já é nosso'. Aí minha irmã desligou o telefone e eles tentaram novamente, mas ela não atendeu o telefone, porque eu já tinha falado pra ela o que tinha acontecido comigo. Essa ação durou uns 15 a 20 minutos. Não chegaram a sair do carro comigo dentro. Fiquei sendo agredida por eles, o réu e mais dois rapazes. Só vi um revólver. Assim que esse rapaz entrou dentro do carro, ele falou 'estamos armados', aí o de trás que tava com ele apontou e ele já mostrou a arma pra mim. Não sei porque ficaram me batendo, não falaram nada. Já começaram a pegar pelo meu pescoço, fechar minha boca e pedir pra que eu não gritasse. Até o momento eu não entendia porque eles tavam fazendo isso, era muito mais fácil ter me posto pra fora do carro. Esse tempo todo fui agredida. Eles não falavam nada, só me batiam, apontavam a arma na minha cabeça, na minha barriga, e só pediram pra não gritar. Quando eles tavam me tirando pra fora do carro, aí sim tiraram a mão da minha boca e eu comecei a pedir ajuda. Ninguém me ajudou, acho que por medo, porque eles tavam armados né. Eu fechei muito os olhos no momento, porque realmente achei que ia morrer ali. Não tive nem tempo pra falar pra eles assim "tá bom, tô saindo do carro". Meu carro é automático. Não sei se o rapaz não sabe dirigir carro automático, mas quando eu saí do carro, ele deu uma ré e passou por cima do meu pé. Passei por atendimento médico, mas não fiquei internada, só fui no atendimento do pronto socorro mesmo. Tenho os documentos das lesões. Acredito que esse rapaz que assumiu o volante, porque ele estava do meu lado e passou por cima de mim."

E os policiais militares responsáveis pela diligência, nas oportunidades em que foram ouvidos, apresentaram versões coerentes e harmônicas a respeito da diligência que realizaram.

Camila Carvalho Filgueira esclareceu que: "(...) Tava no patrulhamento com meus parceiros de viatura durante a madrugada do dia 12 quando o COPOM irradiou o veículo Honda Fit, que era produto de um roubo do dia anterior, passando no projeto radar próxima à via Rubem Berta, vindo sentido à nossa área de patrulhamento. A gente se deslocou para a via 23 de maio e avistamos o veículo passando próximo ao Viaduto Pedroso. Foi dado sinal de parada, o veículo parou, a gente efetuou a abordagem, dentro do carro tava esse rapaz aí, o indiciado, e uma outra moça. Eles dois desembarcaram do carro, a gente foi fazer a entrevista com eles, separamos os dois e nesse momento eles davam versões diferentes a respeito do carro. Não me recordo o que cada um disse, mas cada um disse uma coisa. Entramos em contato com a proprietária do carro e ela confirmou que o veículo de fato tinha sido roubado, enfim... em consulta aos antecedentes criminais do indiciado, foi constatado que tinha um mandado de prisão em aberto em desfavor dele também né, pelo crime de roubo. A gente se deslocou até o DP com os dois, lá chegou a proprietária do carro, a vítima, em busca veicular foi encontrado um celular, um Samsung, dentro do carro,

e a quantia de R\$ 485,00. Chegando no DP, a dona do carro reconheceu o veículo, reconheceu o celular como sendo dela também e reconheceu o Flavio como sendo o autor do roubo né, inclusive na hora ela ficou bem nervosa, porque ela falou que ele agrediu ela no momento do roubo, chorou bastante quando avistou ele... enquanto tava rolando a ocorrência, o COPOM entrou em contato falando que tinha localizado outra vítima de roubo associada a esse veículo, e pediu praquela vítima se deslocar pro DP também né, que era a T.A.C.. chegando no DP, ela também reconheceu o Flavio como um dos autores do roubo. Utilizando o veículo, os indivíduos desembarcaram do carro e, utilizando uma arma de fogo, subtraíram a bolsa dela com os pertences dela né, documento, dinheiro, só que o celular dela não foi localizado. A vítima contou como eles agiram mas não me recordo ao certo, ela falou que foi colocada no banco de trás do carro e foi agredida por diversas vezes né, com socos, com chutes, e que os indivíduos utilizaram uma arma de fogo... não me recordo se eram três ou quatro indivíduos que roubaram ela. Ela foi acompanhada pelos policiais civis na sala de reconhecimento. Ela entrou na sala, fez o reconhecimento e saiu da sala chorando bastante, bem nervosa, ela tava com alguns hematomas pelo corpo também né, bem visíveis, e falou que tinha sido do roubo. Ela mencionou que passaram com o carro em cima do pé dela, tava inclusive com o pé enfaixado, mancando, com ferimentos no rosto, no braço, ela falou sim... No momento da abordagem ele não confessou a prática do roubo, mas não me recordo a versão a respeito do veículo. A gente separou os dois, ele deu uma versão a respeito do veículo e a menina falou outra coisa, mas eles não confessaram a prática do roubo... o celular tava dentro do veículo, o local exato onde tava não sei dizer...".

Edmilson Alves da Silva, no mesmo sentido, aduziu: "(...) Foi irradiado a placa do veículo pelo projeto radar, era um Honda Fit, e ele era produto de um roubo do dia anterior. Aí nós nos deslocamos à 23 de maio, abordamos ele, até chegou uma outra viatura do 12 pra apoiar, e foi constatado que realmente era produto de roubo. Chegando no DP, após um breve levantamento, ainda havia uma outra vítima que roubaram a bolsa e outra que roubaram o celular. Elas foram até o DP e reconheceram também. Não me recordo se foi encontrado algum bem no carro. Ele falou que o carro era do primo dele. Ele tava acompanhado com uma moça. A moça falou que não sabia de nada. As duas vítimas reconheceram, elas falaram pra gente lá no DP que reconheceram ele. Ela (G.S.C.) apresentava lesão corporal, falou que na hora do roubo, no 12º Batalhão, eles jogaram ela no chão pra poder pegar a bolsa dela, ela tava mancando, tava machucada lá no DP. Elas falaram que tinham outros comparsas, mas não se recordaram dos perfis deles, das características. Mas ele (o réu), elas reconheceram de imediato. Não me recordo (se a primeira vítima falou que usaram armas de fogo). O carro tava em movimento, a gente tava na 23 de maio quando abordou ele. Ele não fugiu, obedeceu (à ordem de parada). Falou que o carro era do primo dele.".

Como consignado, a prova produzida no contraditório é farta na demonstração da ocorrência do delito, não deixando dúvidas acerca da responsabilidade do réu, que se quedou silente na fase extrajudicial, revelando postura incompatível com a de pessoa inocente diante de uma prisão injusta.

É certo que a opção pelo silêncio é direito assegurado pela Constituição Federal, mas razoável supor que, não tivesse praticado os delitos, clamaria inocência logo na primeira oportunidade de que dispusesse, viabilizando, inclusive, a verificação pela autoridade policial de eventual álibi oferecido.

Mas preferiu se manifestar somente em Juízo, oportunidade em que negou as imputações, mas apresentou versão frágil e inconsistente.

Em suma, negou a responsabilidade pelo roubo ocorrido em 11 de maio, limitando-se a justificar que: "O primeiro roubo eu não pratiquei. (...) Na noite do dia 11 eu tava com a minha mulher em casa.". Contudo, sequer indicou os dados de qualificação de sua esposa, para que ela fosse inquirida como testemunha de defesa, a fim de

comprovar o álibi invocado.

Com relação ao roubo ocorrido no dia 12 de maio, admitiu parcialmente a imputação, ou seja, apenas a subtração da bolsa. Contudo, negou o emprego de violência e grave ameaça contra a vítima.

Afirmou que decidiu praticar um roubo com Caio, seu amigo, e, para tanto, pediram a Diego, seu primo, que lhes emprestasse seu veículo – sendo certo que sabia que referido bem era roubado.

Assim, a bordo do automóvel roubado, que lhe foi emprestado por Diego, juntamente com seu comparsa, Caio, saíram à procura de uma potencial vítima.

Avistaram T.A.C. caminhando pela via pública e decidiram subtrair seu telefone celular. Desta feita, Caio estacionou o veículo ao lado da vítima, oportunidade em que desembarcou do auto e pediu à ofendida que lhe entregasse a bolsa: "...Eu não fiz ameaça, não tava com arma, só falei 'me dá a bolsa...'.“

A vítima atendeu a referida "solicitação", e lhe entregou a bolsa. Retornou ao veículo e puseram-se em fuga.

Mais tarde, levava sua namorada para jantar e foi abordado por policiais militares; conduzido à delegacia de polícia, foi reconhecido pelas vítimas.

Contudo, essa exculpatória, além de frágil e inconsistente, nem de longe foi comprovada, como lhe competia fazer, nos termos do que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Ao contrário, as ofendidas descreveram as ações criminosas com minúcias, dando conta da violência e grave ameaça a que foram submetidas, e foram seguras quando apontaram o acusado como um dos responsáveis.

G.S.C. – vítima do roubo ocorrido no dia 11 de maio – esclareceu que o acusado ingressou no interior de seu veículo, sentou-se no banco do passageiro e declarou que “era um sequestro relâmpago”, aduzindo, no mais, “fica quieta que a gente tá armado, tem mais duas pessoas comigo”.

Em seguida, outros dois agentes ingressaram no automóvel pelas portas traseiras, taparam sua boca, apertaram seu pescoço e passaram a espancá-la com socos, chutes e coronhadas, o que fizeram por cerca de 15 a 20 minutos.

Afirmou que permaneceu de olhos fechados durante a maior parte da ação criminosa, porquanto estava com medo e acreditava que iria morrer. Contudo, em algumas oportunidades, abriu os olhos e viu os criminosos encostando a arma de fogo na sua cabeça e na sua barriga.

Em decorrência da violência empregada pelos roubadores, suportou lesões na cabeça, um corte próximo à sobrancelha e uma fratura do dedo mindinho, uma vez que bateram no seu dedo com a arma de fogo.

Em dado momento, conseguiu se desvencilhar dos criminosos e saiu do veículo, quando eles puseram-se em fuga na posse do carro e dos bens que estavam em seu interior.

Declarou que o acusado passou por cima de seu corpo, assumiu a direção do veículo quando da fuga e ainda a atropelou, passando por cima do seu pé, acarretando-lhe uma grave luxação.

Esclareceu que não ofereceu qualquer resistência aos criminosos : “Eles tinham a

oportunidade de me tirar do carro e levar o carro embora, porque o tempo todo a chave do carro ficou no contato. Eles podiam ter me tirado e levado o carro embora, e não me agredir o tanto que eles me agrediram.”.

Posteriormente, teve conhecimento de que o réu passou com seu veículo em um radar, e foi abordado por policiais militares, que lograram prendê-lo.

Após a subtração, os criminosos chegaram a utilizar seu telefone celular para simular um falso sequestro para seus familiares, exigindo que lhes entregassem a quantia de R\$ 5.000,00 a título de resgate. Outrossim, também efetuaram um saque de R\$ 2.000,00 de sua conta bancária, o que fizeram com o cartão de débito que estava dentro de sua bolsa, uma vez que havia deixado a senha anotada. Por fim, declarou que foi ao pronto socorro e passou por atendimento médico, mas não chegou a ficar hospitalizada.

T.A.C. - roubo do dia 12 de maio - relatou que estava caminhando pela via pública e, em dado momento, um carro vermelho passou bem lentamente ao seu lado, de modo que ficou com medo e decidiu virar a rua.

Pouco após, os agentes que ocupavam esse mesmo veículo a surpreenderam no final da rua e pararam o automóvel ao seu lado. Em seguida, o réu desembarcou do banco do passageiro, aproximou-se e tentou arrancar a bolsa da sua mão.

Na ocasião, a bolsa acabou enroscando em seu braço, de modo que o réu passou a puxá-la com bastante força e a ameaçou : “se eu não soltasse a bolsa iam me matar”. No mais, informou que o acusado insinuou que estava armado e iria efetuar um disparo, todavia, não conseguiu visualizar o armamento.

Em dado momento, o acusado acabou conseguindo arrancar sua bolsa, retornou ao veículo vermelho, e pôs-se em fuga com o motorista. Acrescentou que, na oportunidade, dois rapazes que consertavam um telhado de uma residência lograram anotar a placa do veículo, que foi passada para os policiais.

Mais tarde, naquele mesmo dia, foi procurada pela polícia e informada que o condutor do veículo havia sido detido. Desta feita, compareceu ao distrito policial e reconheceu o acusado, sem sombra de dúvidas, como um dos roubadores.k

Acrescentou que havia outra vítima no distrito policial - a proprietária do veículo utilizado pelos roubadores -, e que estava muito machucada.

Esclareceu que não recuperou seus pertences - celular, bolsa, dinheiro, cartão, fone e relógio. Os criminosos conseguiram acessar seu telefone celular e realizaram diversas movimentações bancárias, tais como transferências pelo PIX, gastos no cartão de crédito pelo Mercado Pago, empréstimos e saques de dinheiro, além de terem acessado seu e-mail e WhatsApp.

Por fim, declarou que as transações continuaram mesmo após a prisão do acusado.

E os esclarecimentos prestados pelas vítimas são merecedores de toda credibilidade, uma vez que não teriam qualquer interesse em prejudicar injustamente indivíduos inocentes, que sequer conheciam.

Nesse sentido: "A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubo ou com os roubadores. Se o delito é praticado, na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma

subtração, quando esta inocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si" (TACRIM-SP - AC - Rel. Almeida Braga - JUTACRIM 100/250).

"Não se diga que o depoimento isolado da vítima não tenha valor probante. Desde que se trate de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, não se pode imaginar que a vítima vá mentir em juízo e acusar um inocente" (TACRIM-SP - AC - rel. Clíneu Ferreira - JUTACRIM 90/318).

Não bastasse, os policiais militares inquiridos prestaram depoimentos absolutamente coerentes, embasando o relato das vítimas, uma vez que foram acionados e informados que um veículo - produto de um roubo ocorrido no dia anterior - havia acabado de passar por um radar nas imediações.

Desta feita, passaram a patrulhar com o fito de localizar o referido veículo e, pouco após, o avistaram transitando pela Avenida 23 de Maio.

O acusado era o condutor do veículo, estava acompanhado da namorada, e obedeceu a determinação de parada.

Na ocasião, decidiram separá-los para entrevistá-los, ao que apresentaram versões conflitantes acerca da origem do veículo. Ato contínuo, contataram a proprietária que, por sua vez, lhes informou que o automóvel havia sido roubado. Não bastasse, verificaram que havia um mandado de prisão em aberto em desfavor do acusado, de modo que o conduziram ao distrito policial.

Lá chegando, a proprietária do veículo reconheceu o acusado como um dos responsáveis pelo roubo a que foi submetida. Outrossim, identificou um telefone celular localizado pela polícia, como sendo de sua propriedade.

Afirmaram, ainda, que a vítima estava mancando, com diversos hematomas pelo corpo e chorou bastante quando viu o acusado, posto que ele a agrediu brutalmente durante o roubo, desferindo-lhe socos e chutes.

Durante a ocorrência, foram contatados pelo COPOM e informados que havia outra vítima de roubo praticado pelos ocupantes desse veículo, que poucos minutos depois compareceu à delegacia de polícia e também reconheceu o acusado como um dos autores do crime, narrando que os criminosos desembarcaram do carro e, utilizando uma arma de fogo, subtraíram sua bolsa com seus pertences.

Não existe demonstração probatória de qualquer interesse desses policiais militares em prejudicar pessoa inocente, não havendo daí motivo para que essa prova seja desprezada.

Como qualquer outra testemunha, os policiais prestaram compromisso de dizer a verdade, e não viriam a Juízo apresentar versão mendaz apenas para justificar a diligência que realizaram.

Não se pode, pois, desconsiderar a prova em questão por mera presunção, sem demonstração de suspeita ou má-fé, ou prova concreta de que não corresponda à verdade real dos fatos.

Nesse sentido: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

Ainda: "Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não

teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas." (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJR 7/287).

Desta forma, os esclarecimentos firmes e seguros apresentados pelas vítimas e o reconhecimento pessoal por elas levado a efeito, bem como as declarações dos policiais militares responsáveis pela diligência, levam à convicção segura da responsabilidade do réu pelos crimes que lhe foram imputados na denúncia, de forma que não há como se acolher a pretensão absolutória da Defesa.

Outrossim, o acusado foi detido em posse de parte dos bens subtraídos - veículo e telefone celular da vítima G.S.C. e dinheiro das ofendidas.

E em se tratando de crime patrimonial, a posse do produto do roubo inverte o ônus da prova e gera presunção de responsabilidade, o que reforça a convicção pela responsabilidade dos acusados e inviabiliza o acolhimento da pretensão absolutória da Defesa.

Nesse sentido: "Roubo majorado pelo concurso de agentes - Réus presos dois dias depois dos fatos, depois de empreenderem fuga da polícia, com o veículo subtraído - Circunstância que inverte o ônus da prova - (...) Condenação mantida" (TJ-SP - Apelação Criminal nº 1506720-55.2020.8.26.0050, Relator: André Carvalho e Silva de Almeida, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/09/2021).

Ainda: "ROUBO - materialidade - (...) a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus da prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé, sob pena de ter-se por provada a autoria." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 1506202-16.2020.8.26.0228, Relator: Lauro Mens de Mello, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/08/2021).

Por esses argumentos, a procedência da ação penal é medida que se impõe.

Com relação ao roubo ocorrido no dia 11 de maio de 2021, as majorantes ficam reconhecidas.

Com efeito, restou incontroverso que o acusado agiu numa perfeita conjugação de vontades e divisão de tarefas com ao menos outros dois indivíduos não identificados. Os roubadores abordaram a vítima juntos, ingressaram em seu veículo e passaram a espancá-la.

Conforme relatado pela ofendida, um dos agentes tapou sua boca e apertou seu pescoço, e todos eles a agrediram com diversos socos - inclusive na cabeça - e chutes. Ao final, evadiram-se juntos a bordo de seu veículo e de seus pertences. O acusado, condutor do veículo, ainda a atropelou, passando com as rodas do carro em um de seus pés.

E para compor a ameaça, fizeram uso de ao menos uma arma de fogo, conforme os firmes esclarecimentos prestados pela vítima - "...Eles não falavam nada, só me batiam, apontavam a arma na minha cabeça, na minha barriga, e só pediram pra não gritar...".

A fala da vítima é o que basta para o reconhecimento dessa circunstância: "Pouco importa à caracterização do roubo qualificado pelo emprego de arma não ter sido o revólver apreendido e não ter ficado provado o seu poder vulnerante" (TJSP - Ap. - Rel. Egydio de Carvalho- j. 09.12.1996 RT 741/610).

E ainda: "Para a caracterização do delito de roubo qualificado previsto no inc. I do § 2.º, do art. 157 do CP, não há necessidade de que seja examinada e sequer

apreendida a arma utilizada no crime, exigindo-se, apenas a prova de que houve utilização de ameaça para intimidar a vítima e anular-lhe a resistência" (TACRIM-SP - Rev. Rel. Canellas de Godoy - j. 14.04.1998 - RJTACRIM 40/401).

Em se tratando de simulacro ou artefato inoperante, o ônus da prova a respeito é do acusado, nos moldes do que estabelece o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. JULGADO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS. INAPTIDÃO PARA COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. O acórdão impugnado firmou entendimento consoante com a jurisprudência desta Corte Superior de serem desnecessárias, para a configuração da causa de aumento de pena no roubo, a apreensão e a perícia de arma quando a sua utilização puder ser demonstrada por outros meios de prova. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 541.760/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 17/05/2016).

Com relação ao roubo ocorrido no dia 12 de maio de 2021, a majorante do concurso de agentes fica reconhecida.

Na oportunidade, o acusado ajustou-se para praticar o crime com ao menos um indivíduo - que, na oportunidade, conduzia o veículo roubado no dia anterior -, desembarcou do automóvel após seu comparsa estacioná-lo ao lado da vítima, subtraiu seus pertences e retornou ao veículo. Após, ambos os assaltantes puseram-se em fuga.

Afasto, todavia, a majorante do emprego de arma de fogo.

Com efeito, a vítima T.A.C. afirmou categoricamente que não chegou a ver se o acusado efetivamente empregou uma arma de fogo na oportunidade: "Eles fizeram como se tivesse arma de fogo, mas não cheguei a ver. Insinuaram que iam atirar em mim, mas não cheguei a ver a arma."

A dúvida formada a respeito do efetivo emprego de uma arma de fogo fica resolvida em favor do réu.

Os roubos restaram consumados.

O acusado praticou todas as condutas constitutivas do tipo penal em questão e houve a inversão da posse dos bens roubados, que saíram por completo da esfera de disponibilidade das ofendidas e não foram, em sua maioria, recuperados.

E como já se decidiu: "A jurisprudência do STF é no sentido de que o momento da consumação do roubo é aquele em que se efetiva a subtração - com emprego de violência ou grave ameaça - sendo irrelevante a circunstância de o agente não se ter locupletado com a coisa roubada" (STF - RE - Rel. Cordeiro Guerra - RT. 572/433).

"Roubo - tem-se como consumado se subtraída a coisa, mediante violência ou grave ameaça, não obstante a subsequente e imediata prisão em flagrante dos autores do crime" (STF - RE - Rel. Célio Borja - RTJ 119/853).

Demonstrada, portanto, a ocorrência dos crimes, e comprovada a responsabilidade criminal do acusado, o desfecho condenatório é mesmo o único viável.

Passo a dosar a pena a ser imposta.

A certidão juntada à pág. 139 dá conta de uma condenação definitiva suportada pelo acusado, oriunda da 1ª Vara Criminal desta capital, com trânsito em julgado para a Defesa em 02/11/2020, que será considerada para fins de reincidência.

Não obstante, as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis.

O acusado agiu com intenso dolo, premeditando de forma extremamente minuciosa a dinâmica das violentas ações criminosas que praticou.

Conforme se infere do firme relato da vítima G.S.C., no roubo ocorrido no dia 11 de maio de 2021, o acusado ajustou-se com ao menos outros dois comparsas não identificados para um “sequestro relâmpago”. Assim que ingressaram no carro da ofendida, a espancaram de forma covarde e cruel, desferindo-lhe socos, coronhadas – inclusive na cabeça –, e coronhadas, acarretando-lhe diversos hematomas, lesões na cabeça, um corte próximo à sobrancelha e um dedo fraturado, o que fizeram por cerca de 15 a 20 minutos. Não satisfeito, o acusado, que assumiu a condução do carro roubado, ainda a atropelou, passando com as rodas em um de seus pés. Em decorrência da severa violência física a que foi submetida, a ofendida precisou de atendimento médico em um pronto-socorro e ficou impossibilitada de trabalhar por vários dias.

Em que pese a ausência do laudo de exame de corpo de delito juntado aos autos, a violência foi comprovada pela prova testemunhal produzida, quer pelo relato prestado pela própria ofendida G.S.V., quer pelos depoimentos da vítima T.A.C. e dos policiais militares, que constataram que ela apresentava inúmeras lesões e hematomas pelo corpo, estava mancando e mostrava-se bastante traumatizada com o ocorrido.

A violência empregada foi extremamente cruel, exagerada, e totalmente desnecessária, posto que a vítima já estava rendida, subjugada, absolutamente incapaz de reagir. Como declarado por ela : “Eles tinham a oportunidade de me tirar do carro e levar o carro embora, porque o tempo todo a chave do carro ficou no contato. Eles podiam ter me tirado e levado o carro embora, e não me agredir o tanto que eles me agrediram....”, a demandar maior censura no que se refere às circunstâncias judiciais – notadamente conduta social deturpada, personalidade covarde, perversa e cruel do agente, circunstâncias e consequências do crime.

No roubo praticado no dia 12 de maio de 2021, o réu, mais uma vez, agiu de forma premeditada, sendo que inclusive admitiu que teria saído com seu comparsa com o intuito específico de praticar um roubo.

Para tanto, utilizou-se do veículo que subtraiu no dia anterior, abordou novamente uma vítima mulher, que estava desacompanhada, e fez uso de violência para arrebatá-la, arrancando-a à força.

Tais circunstâncias revelam irremediável personalidade criminosa do réu, totalmente deturpada, desprovida de senso moral ou espírito de solidariedade, sendo mesmo pessoa desvirtuada.

Consumadas as ações criminosas, os roubadores realizaram complexas movimentações bancárias através dos telefones celulares subtraídos – PIX, gastos no cartão de crédito, empréstimos, transferências e saques bancários –, mesmo após a prisão do acusado, tudo a denotar que ele é integrante de grupo criminoso organizado e estruturado na prática de delitos dessa jaez. Não bastasse, chegaram a anunciar um falso sequestro aos familiares da vítima G.S.C., causando mais pânico e terror.

Por fim, é certo que ambas as vítimas suportaram desfalque patrimonial expressivo – o telefone celular com valor aproximado de R\$ 3.000,00, transações bancárias

e um saque de R\$ 2.000,00 com o cartão de crédito da ofendida G.S.C..

Não bastasse, o acusado praticou os crimes aqui tratados em pleno cumprimento de pena - regime aberto - por delito da mesma espécie.

Tais circunstâncias bem demonstram que o acusado, apesar de ter atingido a maioridade há pouco, ostenta personalidade criminosa contumaz, periculosidade acentuada e comportamento voltado ao cometimento de delitos violentos e executados de forma perversa e cruel, notadamente contra o patrimônio e envolvendo vítimas desacompanhadas e do sexo feminino.

Por todos esses argumentos, atendendo aos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, especialmente circunstâncias e consequências do crime, intensidade do dolo, personalidade cruel, conduta social nociva e culpabilidade do agente, fixo a pena base de cada um dos roubos em $\frac{1}{2}$ acima do mínimo legal, ou seja, em seis anos de reclusão e quinze dias-multa.

Não há que se falar em confissão espontânea, porquanto a versão apresentada pelo acusado não retratou a verdade real dos fatos. Em que pese tenha admitido a subtração dos pertences da ofendida, no dia 12 de maio de 2021, negou o emprego de violência ou grave ameaça, justificando que apenas lhe "pediu" que entregasse a bolsa. No mais, afirmou que o veículo utilizado pertencia a um suposto primo, mas não apresentou quaisquer dados de qualificação que permitissem conhecer sua identidade.

Inciduiu, no caso concreto, a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal, já que o delito foi praticado durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de Covid-19 (Decreto Estadual nº 64.879 e Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020).

Cumprе salientar que a lei não exige nexo de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime praticado pelo agente - circunstância objetiva. Basta, para o reconhecimento da agravante em questão, que o delito seja executado durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, reconhecida por meio dos decretos supramencionados, o que indica insensibilidade moral do agente e ausência de fraternidade e solidariedade social.

Nesse sentido: "Reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'j' do Código Penal. Pertinência. Crime cometido durante estado de calamidade pública, reconhecido em razão da pandemia da COVID-19. Circunstância objetiva, que, de qualquer forma, revela maior reprovabilidade da conduta. Provimento." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 1501177-22.2020.8.26.0616, Relator: Alcides Malossi Junior, 9ª Câmara de Direito Criminal, DJe em 22/03/2021).

Todavia, referida agravante fica compensada com a atenuante da menoridade relativa, já que o acusado contava com menos de 21 anos à época dos fatos.

Por força da reincidência comprovada (pág. 139), agravo a pena de cada roubo em mais 1/6, resultando em sete anos de reclusão e dezessete dias-multa.

Pelo reconhecimento da majorante do concurso de agentes no roubo ocorrido em 11 de maio de 2021, aumento a pena em 1/3, resultando em nove anos e quatro meses de reclusão e vinte e dois dias-multa.

Em razão da incidência da causa de aumento de pena consistente no emprego de arma de fogo, com relação a esse roubo, aumento a reprimenda em mais 2/3, tornando-a definitiva em quinze anos, seis meses e vinte dias de reclusão e trinta e seis dias-multa.

E no que se refere à majorante do emprego de fogo, não há que se falar em aplicação do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, por se tratar de mera faculdade do magistrado, inaplicável no caso concreto pelas razões já consignadas por ocasião da fixação da pena-base, que bem demonstram que o acusado não é merecedor de qualquer benefício legal, já que foi o protagonista da violenta e cruel conduta criminosa aqui tratada, que causou severas sequelas físicas e psíquicas à ofendida G.S.C..

Nesse sentido: "ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PENAS. Bases fixadas no mínimo legal. Ausentes agravantes ou atenuantes. Majorada, na derradeira etapa, em 1/3 pela causa de aumento de pena de concurso de agentes e em 2/3 pela causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo. Causas de aumento previstas em dispositivos distintos, sem impeditivo de valoração de forma independente. Ao revés, adequada a incidência de ambas as causas de aumento, a fim de que se dê efetividade à inovação legislativa que teve por escopo o recrudescimento penal do roubo perpetrado com emprego de arma de fogo, para o qual o legislador previu percentual fixo de aumento, à parte das demais circunstâncias, e sem prejuízo delas. Penas mantidas." (TJ-SP AP - 0076843-26.2018.8.26.0050, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 14/05/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/05/2020).

Ainda: "Verdade que a lei prevê a possibilidade de o juiz, no caso de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento aplicando aquela causa que mais aumente a reprimenda (artigo 68, par. único do Código Penal). Não se cuida, tal como se infere da própria dicção legal, de uma regra obrigatória: o magistrado, analisando as circunstâncias do caso pode ou não deliberar pelo único aumento. Trata-se de uma opção que o legislador deu ao juiz. Em outras palavras, não há um direito do réu de que, no caso de cumulação de causas de aumento de pena, seja aplicado apenas um aumento." (TJ-SP - AP - 1502241-31.2018.8.26.0586, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 25/05/2020, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/05/2020).

"Roubo majorado - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Condenação mantida - Causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo - Prescindibilidade da apreensão e exame pericial da arma para a configuração da majorante - Cumulação de aumentos - Possibilidade - A aplicação do artigo 68, parágrafo único do Código Penal é faculdade do juiz diante das circunstâncias do caso concreto - Isenção de custas - Pleito a ser formulado no Juízo das Execuções - Recurso improvido." (TJ-SP - AP - 1503134-23.2019.8.26.0542, Relator: Klaus Marouelli Arroyo, Data de Julgamento: 08/07/2020, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/07/2020).

Por força da majorante do concurso de agentes no roubo praticado no dia 12 de maio de 2021, aumento a pena em 1/3, tornando-a definitiva em nove anos e quatro meses de reclusão e vinte e dois dias-multa.

E não é o caso de reconhecimento da continuidade delitiva dos delitos praticados, uma vez que ausentes seus requisitos legais, especialmente identidade na forma de execução.

Com efeito, a dinâmica da primeira ação foi bem diversa da segunda. Nessa primeira oportunidade, os roubadores - ao menos três, munidos de uma arma de fogo